

# **Regulamin udzielania i obsługi kredytu hipotecznego dla konsumentów**

Bank Przykładowy S.A.

BP/REG/09

Wersja 1

Obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.

## Rozdział 1

### Postanowienia ogólne

#### § 1.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod adresem ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000000000, NIP 000-000-00-00;
- 2) **Klient** — konsument lub inny podmiot, który zawarł z Bankiem umowę;
- 3) **Dzień roboczy** — każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 4) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania i odtworzenia bez zmian;
- 5) **Taryfa** — obowiązująca w Banku taryfa opłat i prowizji;
- 6) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 7) **Bankowość elektroniczna** — usługa umożliwiająca dostęp do rachunku i składanie dyspozycji przez Internet lub aplikację mobilną;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, dostępny pod numerem 800 000 001;
- 9) **Instrument płatniczy** — zindywidualizowane urządzenie lub zestaw procedur, za pomocą którego Klient składa zlecenie płatnicze;
- 10) **Uwierzytelnienie** — procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Klienta lub ważności instrumentu płatniczego;
- 11) **Dyspozycja** — oświadczenie woli Klienta dotyczące rachunku lub innego produktu Banku.

#### § 2.

1. Regulamin określa warunki udzielania, wypłaty, oprocentowania i spłaty kredytu hipotecznego udzielanego przez Bank Przykładowy S.A. (dalej: „Bank”) konsumentom, a także prawa i obowiązki stron umowy kredytu.
2. Kredyt hipoteczny jest kredytem zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości, udzielanym w złotych polskich, na cele wskazane w § 7. Kredytu nie udziela się w walucie obcej ani w innej walucie niż waluta, w której Kredytobiorca osiąga dochody.
3. Zasady udzielania kredytu hipotecznego, obowiązki informacyjne Banku i prawa konsumenta wynikają w szczególności z następujących aktów prawnych, których przepisy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu:
  - 1) ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2025 poz. 720);
  - 2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646).
4. Do kredytu hipotecznego nie stosuje się przepisów o kredycie konsumenckim w zakresie, w jakim przepisy o kredycie hipotecznym regulują daną kwestię odrębnie; w sprawach nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny.

### § 3.

1. Przed zawarciem umowy kredytu Bank udostępnia Klientowi na trwałym nośniku:
  - 1) informację o prawach konsumenta w zakresie i formie określonych w dokumencie: ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2025 poz. 720);
  - 2) formularz „Europejskie ujednolicone informacje standardowe” dotyczący kredytu hipotecznego, zawierający indywidualną ofertę;
  - 3) projekt umowy kredytu wraz z harmonogramem spłat opartym na aktualnych parametrach oprocentowania;
  - 4) niniejszy Regulamin;
  - 5) taryfę opłat i prowizji, tj. dokument: „Taryfa prowizji i opłat Bank Przykładowy S.A. dotyczących kredytów i pożyczek” (dalej: „Taryfa”).<sup>1</sup>
2. Oferta Banku zawarta w formularzu informacyjnym wiąże Bank przez 14 dni od dnia jej przekazania Klientowi. Po upływie tego terminu Bank może zaktualizować ofertę, w tym marżę i opłaty, na podstawie obowiązującej wówczas Taryfy.
3. Klient ma prawo otrzymać nieodpłatnie wyjaśnienia dotyczące oferty, pozwalające ocenić, czy kredyt odpowiada jego potrzebom i sytuacji finansowej. Wyjaśnień udzielają: Departament Kredytów Hipotecznych, doradcy w placówkach, telefonicznie pod numerem 800 000 001 oraz w bankowości elektronicznej.

### § 4.

1. Czynności związane z kredytem Klient może wykonywać przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem że umowę kredytu i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki składa osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
2. Pełnomocnictwo do czynności bankowych powinno wskazywać zakres umocowania. Bank może odmówić przyjęcia pełnomocnictwa, jeżeli budzi ono wątpliwości co do autentyczności lub zakresu umocowania, albo jeżeli pełnomocnik nie przedstawi dokumentu tożsamości.
3. Odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa wywołuje skutki wobec Banku od dnia otrzymania przez Bank pisemnego zawiadomienia.

### § 5.

1. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna będąca konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przebywa w niej na podstawie dokumentu uprawniającego do pobytu i pracy.
2. Kredyt może być udzielony jednemu Kredytobiorcom. Współkredytobiorcy odpowiadają za zobowiązania wynikające z umowy łącznie i każdy z osobna, a oświadczenia złożone przez jednego z nich Bank może uznać za skuteczne wobec pozostałych, o ile umowa nie stanowi inaczej.
3. Jeżeli Kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, Bank może wymagać przystąpienia małżonka do umowy albo jego

---

1) Taryfa jest dostępna w placówkach Banku i na stronie <https://bank.example>; opłaty za czynności związane z kredytem hipotecznym, w tym za wycenę i zmianę warunków umowy, podano w odrębnych pozycjach Taryfy.

pisemnej zgody na zaciągnięcie zobowiązania i ustanowienie hipoteki.

## **§ 6.**

1. Informacje, zawiadomienia i dokumenty dotyczące kredytu Bank przekazuje Klientowi w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym w bankowości elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
2. Klient może w każdym czasie zażądać przekazania informacji w postaci papierowej, bez dodatkowej opłaty. Dokumenty uznaje się za doręczone w dniu ich udostępnienia w bankowości elektronicznej, o ile Klient został o tym powiadomiony wiadomością SMS lub e-mail.
3. Język korespondencji i obsługi to język polski; na wniosek Klienta Bank ma prawo udostępnić tłumaczenie informacji standardowych na inny język, bez zmiany ich znaczenia prawnego.

## **Rozdział 2**

### **Przeznaczenie kredytu i wkład własny**

## **§ 7.**

1. Kredyt hipoteczny może być przeznaczony wyłącznie na jeden lub kilka z następujących celów:
  - 1) nabycie lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego lub przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową;
  - 2) nabycie działki budowlanej i sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
  - 3) remont, modernizacja lub rozbudowa nieruchomości mieszkalnej stanowiącej własność Kredytobiorcy;
  - 4) refinansowanie kredytu lub pożyczki zaciągniętych na jeden z celów wymienionych w punktach 1–3, jeżeli zadłużenie jest zabezpieczone hipoteką na tej nieruchomości;
  - 5) spłata zobowiązań kredytowych w innym banku z jednoczesnym zwiększeniem kwoty kredytu o nie więcej niż 80% wartości nieruchomości.
2. Kwota kredytu wynosi od 100 000,00 zł do 3 000 000,00 zł, a okres kredytowania od 5 lat do 35 lat. Okres kredytowania nie może przekraczać dnia, w którym najstarszy Kredytobiorca ukończy 75 lat.
3. Bank nie finansuje nieruchomości, które nie mają urzędzonej księgi wieczystej lub kwalifikujących się do jej założenia dokumentów, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz nieruchomości, w których w dniu zawarcia umowy ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe uniemożliwiające wpis hipoteki na pierwszym miejscu.
4. Środki z kredytu nie mogą być przeznaczone na działalność gospodarczą Kredytobiorcy ani na nabycie nieruchomości, której podstawowym przeznaczeniem jest działalność inna niż mieszkaniowa.

## **§ 8.**

1. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości nieruchomości albo ceny jej nabycia, przy czym do obliczenia przyjmuje się wartość niższą.
2. Wskaźnik LTV, czyli stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości ustalonej przez Bank, nie może przekraczać 80%. Jeżeli wkład własny jest niższy, a LTV nie przekracza 90%, Bank może udzielić kredytu pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, o którym mowa w § 42.
3. Za wkład własny Bank uznaje:
  - 1) środki zgromadzone na rachunkach Kredytobiorcy, jeżeli pochodzą z udokumentowanych źródeł;
  - 2) wpłaty już dokonane na rzecz sprzedawcy lub dewelopera, potwierdzone umową i dowodem zapłaty;
  - 3) nakłady poniesione na budowę lub remont, o ile zostały potwierdzone rachunkami i uwzględnione w wycenie;
  - 4) wartość działki, jeżeli kredyt jest przeznaczony na budowę domu na gruncie stanowiącym własność Kredytobiorcy.
4. Środków pochodzących z pożyczek prywatnych, kredytów konsumenckich i innych zobowiązań nie uznaje się za wkład własny. Bank jest uprawniony zażądać dokumentów potwierdzających pochodzenie środków, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

## **§ 9.**

1. Kredyt na budowę domu jednorodzinnego jest udzielany pod warunkiem przedstawienia:
  - 1) prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
  - 2) tytułu prawnego do gruntu i aktualnej księgi wieczystej;
  - 3) kosztorysu i harmonogramu robót zatwierdzonego przez Bank;
  - 4) dziennika budowy i oświadczenia kierownika budowy.
2. Okres budowy nie może przekraczać 24 miesięcy; po jego upływie Kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie, a Bank może przekształcić kredyt w kredyt spłacany ratami kapitałowo-odsetkowymi.
3. W okresie budowy Kredytobiorca płaci wyłącznie odsetki od wypłaconych transz, o ile umowa nie stanowi inaczej.

## **§ 10.**

1. Przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym od dewelopera Bank wypłaca środki zgodnie z harmonogramem wpłat określonym w umowie deweloperskiej, na rachunek powierniczy, o którym mowa w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego.
2. Przed pierwszą wypłatą Klient przedstawia:
  - 1) umowę deweloperską zawartą w formie aktu notarialnego;

- 2) prospekt informacyjny wraz z załącznikami;
- 3) zaświadczenie o numerze rachunku powierniczego.
3. Jeżeli deweloper nie uzyska pozwolenia na użytkowanie w terminie określonym w umowie deweloperskiej, Bank może wstrzymać dalsze wypłaty do czasu wyjaśnienia sytuacji.

#### **§ 11.**

1. Wniesienie wkładu własnego Kredytobiorca dokumentuje wyciągami z rachunków bankowych, dowodami wpłat na rzecz sprzedawcy lub dewelopera albo umową darowizny, jeżeli środki pochodzą od członka rodziny.
2. Darowizna środków na wkład własny jest uznawana, jeżeli:
  - 1) została dokonana przez osobę z najbliższej rodziny Kredytobiorcy;
  - 2) została udokumentowana pisemną umową lub oświadczeniem darczyńcy złożonym z podpisem urzędowo poświadczonym;
  - 3) pochodzenie środków u darczyńcy nie budzi wątpliwości Banku.
3. Jeżeli Kredytobiorca nie udokumentuje wniesienia wkładu własnego w wysokości wskazanej w § 8, Bank ma prawo pomniejszyć kwotę kredytu proporcjonalnie lub odmówić wypłaty.

### **Rozdział 3**

#### **Wniosek, dokumenty i ocena zdolności kredytowej**

#### **§ 12.**

1. Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego składa się w oddziale Banku, za pośrednictwem pośrednika kredytu hipotecznego działającego na rzecz Banku albo w bankowości elektronicznej. Przyjęcie wniosku nie jest równoznaczne z podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu.
2. Do wniosku Klient dołącza dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i wyceny zabezpieczenia, w szczególności:
  - 1) dokument tożsamości każdego z wnioskodawców;
  - 2) zaświadczenia o dochodach lub inne dokumenty potwierdzające ich wysokość i stabilność, w zależności od źródła dochodu;
  - 3) umowę przedwstępną lub inny dokument potwierdzający cenę i warunki nabycia nieruchomości;
  - 4) odpis lub numer księgi wieczystej nieruchomości oraz dokumenty wskazujące stan prawny;
  - 5) kosztorys i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli kredyt jest przeznaczony na budowę lub remont.
3. Klient odpowiada za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku. Wniosek niekompletny Bank zwraca do uzupełnienia, wyznaczając termin, a po jego bezskutecznym upływie pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

### § 13.

1. Bank dokonuje rzetelnej oceny zdolności kredytowej Klienta na podstawie informacji o jego dochodach, wydatkach, zobowiązaniach i historii kredytowej, w tym danych pochodzących z biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej.<sup>2</sup>
2. Przy ocenie zdolności Bank bierze pod uwagę:
  - 1) wszystkie zobowiązania finansowe Klienta, w tym limity w rachunkach i na kartach kredytowych, bez względu na stopień ich wykorzystania;
  - 2) koszty utrzymania gospodarstwa domowego, ustalone na podstawie liczby osób i miejsca zamieszkania;
  - 3) wpływ zmiany stopy procentowej na wysokość raty, przy czym ratę wylicza się dla stopy podwyższonej o bufor wynoszący 2,5%;
  - 4) okres, na jaki zawarto umowy o pracę lub zlecenie, oraz staż w obecnym miejscu zatrudnienia.
3. Łączne miesięczne obciążenie Klienta ratami wszystkich zobowiązań nie może przekraczać 50% jego miesięcznego dochodu netto, z zastrzeżeniem że:
  - 1) dochody uzyskiwane w walucie obcej uwzględnia się:
    - a) po obniżeniu o korektę ryzyka walutowego ustaloną przez Bank;
    - b) wyłącznie wtedy, gdy Klient udokumentuje ich stały charakter;
  - 2) dochody z najmu uwzględnia się w części wskazanej w ocenie ryzyka Banku.
4. Jeżeli ocena zdolności kredytowej jest negatywna, Bank informuje o tym Klienta niezwłocznie i nieodpłatnie, wskazując informacje wykorzystane w ocenie. Na żądanie Klient może otrzymać wyniki oceny w odniesieniu do danych z baz.

### § 14.

1. Jeżeli wniosek składa kilka osób, Bank ocenia zdolność kredytową każdej z nich oraz łączną zdolność gospodarstwa domowego. Dochody i zobowiązania wnioskodawców sumuje się, a miesięczne koszty utrzymania ustala dla całego gospodarstwa.
2. Wnioskodawcy powinni wskazać osobę uprawnioną do kontaktów z Bankiem. Zmiana tej osoby wymaga pisemnego zawiadomienia podpisanego przez wszystkich Kredytobiorców.
3. Wyłączenie jednego z Kredytobiorców z umowy w trakcie jej trwania jest możliwe wyłącznie za zgodą Banku, po ponownej ocenie zdolności kredytowej, i wymaga aneksu do umowy; opłata za zmianę wynosi 500,00 zł.

### § 15.

1. Dochody Klienta dokumentuje się w zależności od ich źródła. W przypadku umowy o pracę Klient przedstawia zaświadczenie od pracodawcy oraz wyciągi z rachunku z ostatnich 6 miesięcy; dla działalności gospodarczej — zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata i zaświadczenia o niezaleganiu wobec organów publicznych.
2. Za dochody niestabilne uznaje się w szczególności wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło uzyskiwane krócej niż 12 miesięcy, premie i dodatki o nieregularnym charakterze oraz dochody z zagranicy bez udokumentowania ich źródła i stałości.

2) Przetwarzanie danych w celu oceny zdolności kredytowej odbywa się na podstawie przepisów: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646); zasady przetwarzania danych osobowych opisano w rozdziale o ochronie danych.

Dochody te uwzględnia się w ocenie zdolności w części ustalonej przez Bank, a w razie wątpliwości pomija w całości.

#### **§ 16.**

1. Bank stosuje wobec Klienta środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644). W ramach tych środków Bank ma prawo żądać dokumentów potwierdzających tożsamość oraz źródło pochodzenia środków przeznaczonych na wkład własny.
2. Klient jest obowiązany poinformować Bank, czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także o beneficjentach rzeczywistych w razie, gdy działa w imieniu innej osoby.
3. Odmowa przedstawienia dokumentów lub udzielenia informacji uprawnia Bank do odmowy udzielenia kredytu oraz zakończenia procedury bez ponoszenia odpowiedzialności za szkodę Klienta.

## **Rozdział 4**

### **Wycena nieruchomości**

#### **§ 17.**

1. Warunkiem udzielenia kredytu jest sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Wycenę wykonuje niezależny rzeczoznawca majątkowy wskazany przez Bank z prowadzonej przez Bank listy, wybrany bez wpływu Klienta na jego wynik.
2. Za wycenę nieruchomości Bank nalicza opłatę w wysokości 600,00 zł, płatną przed rozpoczęciem wyceny.<sup>3</sup> Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli wycena została wykonana, niezależnie od tego, czy Klient zawarł umowę kredytu.
3. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona w operacie szacunkowym jest podstawą do:
  - 1) wyliczenia wskaźnika LTV i wysokości wkładu własnego;
  - 2) ustalenia kwoty zabezpieczenia hipotecznego;
  - 3) oceny, czy nieruchomość spełnia wymagania Banku dotyczące lokalizacji, stanu technicznego i płynności rynkowej.
4. Wycena jest ważna przez 180 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli umowa kredytu nie została zawarta w tym terminie, Bank ma prawo zażądać aktualizacji wyceny; opłatę za aktualizację określa Taryfa.
5. Klient może otrzymać kopię operatu szacunkowego. Jeżeli wartość nieruchomości ustalona w wycenie jest niższa niż cena nabycia, kwotę kredytu ustala się od wartości wycenionej, a różnicę pokrywa Klient ze środków własnych.

#### **§ 18.**

1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami i standardami zawodowymi. Bank dba o to, by rzeczoznawca był niezależny od sprzedawcy, dewelopera, pośrednika i Klienta.

---

3) Opłata za wycenę jest wymieniona w Taryfie prowizji i opłat Bank Przykładowy S.A. dotyczących kredytów i pożyczek; jej wysokość jest uzależniona od rodzaju nieruchomości, a dla nieruchomości o nietypowych cechach Bank może zażądać dopłaty.

2. Klient jest obowiązany umożliwić rzeczoznawcy oględziny nieruchomości w terminie uzgodnionym z nim, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zlecenia wyceny, oraz udostępnić dokumenty techniczne, w tym rzuty i pozwolenia.
3. Jeżeli oględziny nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Klienta, Bank może zawiesić rozpatrywanie wniosku, a opłatę za wycenę pobrać także wtedy, gdy rzeczoznawca przyjechał na miejsce, a oględzin nie przeprowadzono.

#### **§ 19.**

1. W trakcie trwania umowy Bank monitoruje wartość nieruchomości na podstawie statystycznych modeli wyceny i danych o cenach transakcyjnych w danej lokalizacji. Monitoring nie wymaga udziału Kredytobiorcy ani nie wiąże się z opłatą.
2. Jeżeli monitoring wykaże spadek wartości nieruchomości o więcej niż 20% w stosunku do wartości w dniu udzielenia kredytu, Bank ma prawo zlecić wycenę kontrolną, o czym zawiadamia Kredytobiorcę.
3. Koszt wyceny kontrolnej ponosi Bank, chyba że została zlecona na wniosek Kredytobiorcy albo w związku ze zmianą stanu nieruchomości.

#### **§ 20.**

1. W operacji szacunkowej określa się wartość rynkową nieruchomości oraz — dla celów ostrożnościowych — wartość kredytowaną, która uwzględnia długoterminowe cechy nieruchomości i odrzuca przejściowe wahania cen.
2. Bank do wyliczenia LTV przyjmuje:
  - 1) w przypadku zakupu — niższą z wartości: ceny nabycia i wartości rynkowej;
  - 2) w przypadku budowy — wartość nieruchomości po ukończeniu inwestycji, pomniejszoną o ryzyko niedokończenia robót;
  - 3) w przypadku refinansowania — aktualną wartość rynkową nieruchomości.
3. Bank nie ponosi skutków różnic między wartością z wyceny a ceną uzyskiwaną przy sprzedaży nieruchomości w przyszłości.

## **Rozdział 5**

### **Decyzja kredytowa i umowa kredytu**

#### **§ 21.**

1. Bank podejmuje decyzję kredytową w terminie 21 dni od dnia dostarczenia kompletnego wniosku i wyceny nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Bank może ten termin przedłużyć, informując o tym Klienta.
2. Pozytywna decyzja kredytowa jest ważna przez 90 dni. W tym czasie Klient może zawrzeć umowę kredytu, o ile jego sytuacja finansowa i prawna oraz stan nieruchomości nie uległy istotnej zmianie.
3. Bank może wstrzymać zawarcie umowy lub wypłatę kredytu, jeżeli po wydaniu decyzji ujawnią się okoliczności, które wpływają na ocenę zdolności kredytowej lub wartości zabezpieczenia, w szczególności:
  - 1) utrata pracy lub istotne obniżenie dochodów któregokolwiek z Kredytobiorców;

- 2) niekorzystny wpis w bazie informacji gospodarczej lub w Biurze Informacji Kredytowej;
- 3) ujawnienie wad prawnych nieruchomości lub niezgodności jej stanu z dokumentami.
4. O odmowie udzielenia kredytu Bank informuje Klienta na trwałym nośniku. Odmowa nie wymaga uzasadnienia, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, ale Bank wskazuje, czy podstawą była ocena zdolności kredytowej.

## **§ 22.**

1. Umowa kredytu jest zawierana w formie pisemnej lub dokumentowej, a w przypadku, gdy wymagają tego przepisy lub Bank, także w formie aktu notarialnego. Umowa określa w szczególności:
  - 1) kwotę kredytu, okres kredytowania, harmonogram spłat i terminy płatności rat;
  - 2) oprocentowanie, wskaźnik referencyjny i marżę oraz zasady ich zmiany;
  - 3) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) i całkowity koszt kredytu;
  - 4) zabezpieczenia kredytu oraz zasady ubezpieczenia nieruchomości;
  - 5) warunki wypłaty kredytu, w tym transz;
  - 6) skutki opóźnienia w spłacie i zasady wypowiedzenia umowy.
2. Do chwili zawarcia umowy Klient może zrezygnować z kredytu bez ponoszenia kosztów innych niż opłata za wycenę oraz koszty, które poniósł osobiście wobec osób trzecich.
3. Jeżeli w umowie kredytu uzgodniono, że kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy opartej na wskaźnik referencyjny WIR-3M, Bank przekazuje Klientowi aktualną wartość wskaźnika i zasady jego ustalania na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.
4. Prowizja za przygotowanie i udzielenie kredytu wynosi 1,5% kwoty kredytu i jest pobierana jednorazowo, najpóźniej w dniu pierwszej wypłaty. Prowizję można doliczyć do kwoty kredytu, o ile mieści się w limicie wskaźnika LTV.

## **§ 23.**

1. Umowa kredytu jest zawierana w placówce Banku, w kancelarii notarialnej albo — jeżeli Bank dopuszcza taką formę — na odległość, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Jeżeli oświadczenia o ustanowieniu hipoteki składane są w akcie notarialnym, Kredytobiorca ponosi koszty taksy notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat sądowych w zakresie wynikającym z przepisów, a Bank pokrywa koszty swojego przedstawiciela.
3. Projekt aktu notarialnego Bank udostępnia Kredytobiorcy z wyprzedzeniem, aby umożliwić zapoznanie się z jego treścią, nie później niż na dzień roboczy przed planowanym terminem podpisania.

## **§ 24.**

1. Zmiana umowy kredytu wymaga formy, w jakiej zawarto umowę, z wyjątkiem zmian wynikających z Regulaminu, przepisów prawa lub zmiany oprocentowania, o których Bank informuje na trwałym nośniku.

2. Kredytobiorca może wnioskować w szczególności o:
  - 1) zmianę rodzaju rat, dnia płatności lub okresu kredytowania;
  - 2) zmianę zabezpieczenia, w tym zastąpienie hipoteki na innej nieruchomości;
  - 3) zwolnienie z długu jednego ze współkredytobiorców;
  - 4) przedłużenie okresu stałego oprocentowania na kolejny okres.
3. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy Bank nalicza opłatę w wysokości 500,00 zł. Opłatę pobiera się niezależnie od wyniku rozpatrzenia, chyba że odmowa wynika z błędu Banku.

## **§ 25.**

1. Pozytywna decyzja kredytowa może być wydana z zastrzeżeniem spełnienia warunków, które Kredytobiorca jest obowiązany wypełnić przed zawarciem umowy lub przed wypłatą kredytu. Warunki Bank wskazuje w komunikacie przekazanym na trwałym nośniku.
2. Do typowych warunków należą:
  - 1) dostarczenie brakujących dokumentów dotyczących nieruchomości;
  - 2) wykreślenie istniejących hipotek lub oświadczenie wierzyciela o zgodzie na wykreślenie po spłacie;
  - 3) zawarcie ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
  - 4) uzyskanie przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie, jeżeli umowa deweloperska tego wymaga.
3. Niespełnienie warunków w okresie ważności decyzji, wynoszącym 90 dni, powoduje jej wygaśnięcie bez konieczności zawiadamiania Klienta.

## **Rozdział 6**

### **Zabezpieczenia kredytu**

## **§ 26.**

1. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka umowna na rzecz Banku, ustanowiona na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, na pierwszym miejscu w księdze wieczystej, do kwoty wyższej niż kwota kredytu, obejmującej także odsetki i koszty.
2. Dla zabezpieczenia kredytu Bank ma prawo dodatkowo wymagać:
  - 1) weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową;
  - 2) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;
  - 3) ustanowienia dodatkowej hipoteki na innej nieruchomości, jeżeli wartość nieruchomości kredytowanej nie zapewnia wymaganego zabezpieczenia;
  - 4) poręczenia osoby trzeciej lub zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.
3. Do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 1% w skali roku. Podwyższenie przestaje obowiązywać od najbliższego dnia płatności raty po dostarczeniu Bankowi odpisu księgi wieczystej z prawomocnym

wpisem.

4. Kredytobiorca jest obowiązany w terminie 180 dni od dnia wypłaty kredytu dostarczyć dowód wpisu hipoteki, jeżeli wniosek o wpis składał samodzielnie. Opłata sądowa od wniosku o wpis wynosi 200,00 zł i obciąża Kredytobiorcę.

#### **§ 27.**

1. Kredytobiorca jest obowiązany ubezpieczyć nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę nie niższą niż wartość odtworzeniowa nieruchomości, a następnie dokonać cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku.
2. Cesja praw z umowy ubezpieczenia obejmuje:
  - 1) prawo do odszkodowania z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia nieruchomości, do wysokości zadłużenia z tytułu kredytu;
  - 2) prawo do zwrotu składki w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia;
  - 3) uprawnienie do przyjmowania oświadczeń zakładu ubezpieczeń o zmianie warunków lub wypowiedzeniu umowy.
3. Kredytobiorca może wybrać zakład ubezpieczeń spośród tych, których warunki spełniają wymagania Banku. Bank nie może uzależniać udzielenia kredytu od wyboru ubezpieczyciela wskazanego przez Bank, jeżeli polisa zapewnia zakres ochrony co najmniej równoważny.
4. Kredytobiorca przekazuje Bankowi polisę lub jej potwierdzenie oraz zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji najpóźniej w dniu pierwszej wypłaty, a kolejne polisy na co najmniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia.

#### **§ 28.**

1. Poręczyciel odpowiada wobec Banku jak dłużnik solidarny, do wysokości określonej w umowie poręczenia. Bank informuje poręczyciela o istotnych zmianach w umowie kredytu, które mogą zwiększyć zakres jego odpowiedzialności.
2. Poręczyciel może żądać od Banku informacji o stanie zadłużenia i terminowości spłat, o ile Kredytobiorca wyraził na to zgodę. Zwolnienie poręczyciela wymaga zgody Banku i może być uzależnione od ustanowienia innego zabezpieczenia.
3. Poręczenie wygasa z chwilą całkowitej spłaty kredytu lub wypowiedzenia umowy poręczenia w przypadkach przewidzianych w jej treści.

#### **§ 29.**

1. Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej składa się w sądzie wieczystoksięgowym, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, jeżeli przepisy na to pozwalają, a w pozostałych przypadkach — w formie papierowej.
2. Do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki Bank ma prawo stosować tymczasowe zabezpieczenie kredytu, w szczególności:
  - 1) ubezpieczenie kredytu na okres do czasu uzyskania wpisu;
  - 2) podwyższenie oprocentowania na zasadach określonych w § 26;
  - 3) przekazanie dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wpis.
3. W przypadku odmowy wpisu hipoteki lub zwrotu wniosku Kredytobiorca niezwłocznie usuwa przeszkody, a Bank może wstrzymać dalsze wypłaty transz.

## **Rozdział 7**

### **Wypłata kredytu w transzach**

#### **§ 30.**

1. Wypłata kredytu następuje jednorazowo albo w transzach, w zależności od celu kredytu. Kredyt przeznaczony na budowę lub remont jest wypłacany wyłącznie w transzach, w liczbie nie większej niż dziesięciu.
2. Warunkami wypłaty pierwszej transzy są:
  - 1) ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych w umowie i złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej;
  - 2) przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z potwierdzoną cesją praw na rzecz Banku;
  - 3) wniesienie wkładu własnego i udokumentowanie jego wniesienia;
  - 4) zapłata prowizji, o ile nie została doliczona do kwoty kredytu;
  - 5) brak zdarzeń, o których mowa w § 21, uzasadniających wstrzymanie wypłaty.
3. Wypłata kolejnych transz następuje na wniosek Kredytobiorcy, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających postęp prac, i może być poprzedzona kontrolą nieruchomości przeprowadzoną przez Bank lub rzeczoznawcę w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Za wypłatę każdej transzy pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.
4. Bank wypłaca środki w terminie 3 dni (liczonym w dniach roboczych) od dnia spełnienia warunków wypłaty, w sposób wskazany w umowie: na rachunek sprzedawcy, dewelopera lub wykonawcy albo na rachunek Kredytobiorcy, jeżeli umowa tak stanowi.
5. Jeżeli wypłata nie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy w terminie wskazanym w umowie, Bank może odstąpić od umowy, a niewypłaconą część kredytu uznać za niewykorzystaną.

#### **§ 31.**

1. Przed wypłatą każdej transzy z wyjątkiem pierwszej Bank ma prawo dokonać kontroli postępu prac na nieruchomości. Termin kontroli Bank uzgadnia z Kredytobiorcą, a sama kontrola jest wykonywana w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wynik kontroli wykáže, że zaawansowanie prac jest niższe od deklarowanego, Bank wypłaca transzę w części odpowiadającej rzeczywistemu zaawansowaniu, a różnicę wypłaca po uzupełnieniu prac.
3. Kontrola nie stanowi odbioru technicznego ani nadzoru nad budową i nie zwalnia Kredytobiorcy z odpowiedzialności za jakość robót.

#### **§ 32.**

1. Bank może wstrzymać wypłatę kolejnych transz, jeżeli:
  - 1) Kredytobiorca zalega ze spłatą rat lub odsetek od wypłaconych już transz;
  - 2) kontrola wykazała wykorzystanie środków niezgodnie z celem kredytu;
  - 3) ujawnione zostały wady prawne nieruchomości lub zagrożenie dla zabezpieczenia;
  - 4) wartość nieruchomości po zakończeniu kolejnego etapu robót jest niższa niż założona w kosztorysie.
2. Po usunięciu przyczyn wstrzymania Bank wznowia wypłaty w terminie 3 dni liczonym

w dniach roboczych, o ile nie upłynął termin ostatecznej wypłaty określony w umowie.

## Rozdział 8

### Oprocentowanie zmienne i okresowo stałe

#### § 33.

1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaźnika referencyjnego i stałej w całym okresie kredytowania marży Banku, albo — jeżeli umowa tak stanowi — według stopy okresowo stałej.
2. Marża Banku w dniu wejścia w życie Regulaminu wynosi 2,1% w skali roku. Marża nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem podwyższenia, o którym mowa w § 26, oraz obniżenia przewidzianego w umowie z tytułu spełnienia warunków promocyjnych.
3. Stopa okresowo stała w okresie pierwszych 5 lat wynosi 6,49% w skali roku. Po upływie tego okresu kredyt jest oprocentowany według stopy zmiennej, chyba że strony uzgodnią kolejny okres stałej stopy.
4. Odsetki są naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, za okresy miesięczne, przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a miesiąc — rzeczywistą liczbę dni. Odsetki od kwoty transz wypłaconych w trakcie okresu rozliczeniowego są naliczane od dnia wypłaty.
5. RRSO kredytu, wskazana w formularzu informacyjnym i umowie, została obliczona przy założeniu, że umowa będzie wykonana w terminach i na warunkach w niej określonych, a oprocentowanie i opłaty nie ulegną zmianie.

#### § 34.

1. Wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w kredycie hipotecznym jest wskaźnik referencyjny WIR-3M, ogłaszany przez administratora wskaźnika w ostatnim dniu roboczym przed początkiem okresu zmiany oprocentowania.<sup>4</sup>
2. Oprocentowanie kredytu zmienia się nie rzadziej niż co trzy miesiące, od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po dniu zmiany wartości wskaźnika. Zmiana wskaźnika powoduje zmianę wysokości raty lub okresu kredytowania, w sposób określony w umowie.
3. O zmianie oprocentowania Bank informuje Kredytobiorcę na trwałym nośniku w terminie 14 dni od jej wystąpienia, wskazując nową wysokość raty, saldo zadłużenia i pozostały okres spłaty.
4. Jeżeli wskaźnik referencyjny przestanie być publikowany lub jego metodologia ulegnie istotnej zmianie, Bank zastosuje wskaźnik zastępczy wskazany przez administratora, organ nadzoru lub ustawę, a w ich braku wskaźnik o najbardziej zbliżonym charakterze. Zmiana nie może zwiększyć marży ani kosztu kredytu ponad skutek wynikający z samej wymiany wskaźnika.

#### § 35.

1. W okresie obowiązywania stopy okresowo stałej oprocentowanie kredytu nie zmienia się wraz ze zmianą wskaźnika referencyjnego. Stopa ta jest ustalana na dzień zawarcia umowy i wynosi 6,49%.

4) Aktualna wartość wskaźnika jest publikowana na stronie internetowej Banku <https://bank.example> oraz w placówkach; wartość z dnia zawarcia umowy podano w umowie kredytu.

2. Najpóźniej na 14 dni przed końcem okresu stałego oprocentowania Bank przekazuje Kredytobiorcy propozycję dalszego oprocentowania oraz zaktualizowany harmonogram.
3. Jeżeli Kredytobiorca nie zaakceptuje propozycji Banku, oprocentowanie od pierwszego dnia po zakończeniu okresu stałego ustalane jest według zmiennej stopy na podstawie wskaźnik referencyjny WIR-3M i marży 2,1%.

#### **§ 36.**

1. Co najmniej raz w roku oraz po każdej zmianie oprocentowania Bank przekazuje Kredytobiorcy zestawienie zawierające saldo kredytu, naliczone odsetki, dokonane spłaty i pozostały okres kredytowania.
2. Na wniosek Kredytobiorcy Bank nieodpłatnie udostępnia symulację skutków zmiany wskaźnika referencyjnego, obejmującą wzrost stopy o 2,5% oraz spadek o taką samą wartość, wraz z wpływem na wysokość raty.
3. Informacje o saldzie i historii spłat są dostępne w bankowości elektronicznej oraz — na żądanie — telefonicznie, po uwierzytelnieniu Kredytobiorcy na Infolinii 800 000 001.

## **Rozdział 9**

### **Spłata kredytu, wakacje kredytowe i wcześniejsza spłata**

#### **§ 37.**

1. Kredyt wraz z odsetkami spłaca się w ratach miesięcznych: równych (annuitetowych) albo malejących, zgodnie z umową. Harmonogram spłat Bank przekazuje Kredytobiorcy po wypłacie kredytu i po każdej zmianie oprocentowania.
2. Raty są płatne w dniu wskazanym w umowie, przelewem z rachunku wskazanego w umowie lub w drodze polecenia zapłaty. Za dzień spłaty uznaje się dzień uznania rachunku kredytowego; jeżeli termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy, spłata jest wymagalna w najbliższym dniu roboczym.
3. Wpłaty Kredytobiorcy zalicza się na poczet należności w następującej kolejności:
  - 1) koszty i opłaty windykacyjne;
  - 2) odsetki za opóźnienie;
  - 3) odsetki kapitałowe wymagalne;
  - 4) kapitał wymagalny;
  - 5) należności niewymagalne, w tym kapitał i odsetki z kolejnych rat.
4. Kredytobiorca może złożyć dyspozycję zmiany dnia płatności raty lub rodzaju rat. Zmiana wymaga zgody Banku i jest dokonywana za opłatą w wysokości 500,00 zł, o ile umowa nie stanowi inaczej.

#### **§ 38.**

1. Kredytobiorca będący konsumentem może wnioskować o zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych (wakacje kredytowe) na okres nie dłuższy niż czterech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli kredyt został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

2. Wniosek o wakacje kredytowe składa się nie później niż 30 dni przed terminem płatności pierwszej raty objętej zawieszeniem. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 0,00 zł.
3. W okresie wakacji kredytowych:
  - 1) odsetki za okres zawieszenia nie są naliczane od kwoty kapitału, a ich równowartość nie podlega kapitalizacji;
  - 2) termin spłaty kredytu ulega przedłużeniu o okres zawieszenia;
  - 3) Kredytobiorca nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu samej zmiany harmonogramu;
  - 4) obowiązują dotychczasowe zabezpieczenia i ubezpieczenia, których składki Kredytobiorca opłaca na bieżąco.
4. Wakacji kredytowych nie stosuje się do rat, które zostały wymagalne przed dniem złożenia wniosku, oraz wobec Kredytobiorców, których umowa została wypowiedziana.

### **§ 39.**

1. Kredytobiorca może w każdym czasie spłacić kredyt w całości lub w części przed terminem określonym w umowie. O zamiarze całkowitej spłaty informuje Bank na trwałym nośniku, na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem spłaty.
2. W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytobiorca zapłaci odsetki naliczone do dnia spłaty. Bank zwraca proporcjonalnie część prowizji i innych kosztów, które zależą od czasu trwania umowy, zgodnie z przepisami: ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2025 poz. 720).
3. Za wcześniejszą spłatę kredytu w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy Bank pobiera prowizję w wysokości 2% spłacanej kwoty, nie większą jednak niż poniesione przez Bank udokumentowane koszty związane ze spłatą. Po upływie tego okresu prowizji nie pobiera się.
4. Po całkowitej spłacie kredytu Bank, w terminie 14 dni, wystawia dokument umożliwiający wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i zwraca dokumenty stanowiące zabezpieczenie, w tym weksel i deklarację wekslową.

### **§ 40.**

1. Wniosek o wakacje kredytowe może dotyczyć jednego albo kilku miesięcy, które Kredytobiorca wskazuje we wniosku. Liczbę miesięcy zawieszenia w roku kalendarzowym oblicza się narastająco od stycznia do grudnia.
2. W przypadku kredytu, w którym spłata odbywa się w ratach malejących, zawieszenie obejmuje zarówno część kapitałową, jak i odsetkową raty. Harmonogram po zawieszeniu Bank przekazuje Kredytobiorcy w terminie 14 dni.
3. Prawo do wakacji kredytowych nie przysługuje, jeżeli Kredytobiorca nie spełnia warunków przewidzianych w przepisach lub gdy zadłużenie przeterminowane w dniu wniosku przekracza wysokość dwóch pełnych rat.

### **§ 41.**

1. Kredytobiorca zapewnia na rachunku wskazanym w umowie środki wystarczające do pobrania raty w dniu jej płatności. Jeżeli środki są niewystarczające, Bank może obciążyć

inne rachunki Kredytobiorcy prowadzone w Banku, po uprzednim poinformowaniu go o tym zamiarze.

2. Potrącenie wierzytelności Banku z rachunków innych niż wskazane w umowie następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646). Bank nie potrąca środków wolnych od zajęcia ani środków pochodzących ze świadczeń, których potrącenie jest wyłączone przepisami.
3. Jeżeli rata została pobrana z rachunku prowadzonego w innej walucie niż złoty, Bank przelicza ją po kursie z tabeli Banku obowiązującej o godzinie 9:00 w dniu spłaty, z uwzględnieniem marży przeliczeń w wysokości 1,5%.

## **Rozdział 10**

### **Ubezpieczenia**

#### **§ 42.**

1. W związku z kredytem hipotecznym Kredytobiorca zawiera i utrzymuje w mocy w całym okresie kredytowania:
  - 1) ubezpieczenie nieruchomości, o którym mowa w § 27;
  - 2) ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, jeżeli wkład własny jest niższy niż 20%, a LTV mieści się w limicie 90%;
  - 3) ubezpieczenie od następstw utraty pracy lub trwałej niezdolności do pracy — dobrowolnie, na zasadach określonych w umowie z zakładem ubezpieczeń.
2. Składka z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi 2,8% kwoty, o którą wkład własny jest niższy od wymaganego, i jest płatna jednorazowo lub doliczana do kwoty kredytu. Ubezpieczenie obowiązuje do czasu, gdy wskaźnik LTV spadnie poniżej poziomu 80%.
3. Zawarcie ubezpieczeń dobrowolnych nie jest warunkiem udzielenia kredytu ani nie wpływa na wysokość marży, chyba że umowa przewiduje wyraźnie obniżenie marży w zamian za ubezpieczenie; wówczas warunki obniżki i skutki rezygnacji opisuje umowa.
4. Jeżeli Kredytobiorca nie przedłuży ubezpieczenia nieruchomości, Bank ma prawo zawrzeć je we własnym imieniu na koszt Kredytobiorcy, po uprzednim wezwaniu go do uzupełnienia polisy w wyznaczonym terminie.

#### **§ 43.**

1. Ubezpieczenie nieruchomości powinno obejmować co najmniej następujące ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, huragan, powódź, śnieg i grad, a w przypadku budowy — także ryzyka budowlano-montażowe.
2. Franszyza redukcyjna i udział własny w szkodzie nie mogą przekraczać poziomu zaakceptowanego przez Bank. Polisa powinna zawierać klauzulę, że odszkodowanie jest wypłacane Bankowi do wysokości zadłużenia, o ile szkoda przekracza kwotę wskazaną w umowie.
3. Suma ubezpieczenia podlega indeksacji i aktualizacji nie rzadziej niż co 12 miesięcy; Kredytobiorca informuje Bank o istotnych zmianach wartości nieruchomości.

#### **§ 44.**

1. W razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Kredytobiorca niezwłocznie zawiadamia zakład ubezpieczeń oraz Bank i podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia szkody.
2. Odszkodowanie wypłacone w związku ze zniszczeniem lub uszkodzeniem nieruchomości jest przeznaczane w pierwszej kolejności na:
  - 1) odbudowę lub naprawę nieruchomości — w takim przypadku Bank uzgadnia z Kredytobiorcą harmonogram wypłat;
  - 2) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu — jeżeli odbudowa nie jest możliwa lub Kredytobiorca z niej rezygnuje.
3. Bank ma prawo wstrzymać wypłatę środków Kredytobiorcy do czasu przedstawienia kosztorysu naprawy i dokumentów potwierdzających zakres szkód.

## **Rozdział 11**

### **Obowiązki kredytobiorcy**

#### **§ 45.**

1. Kredytobiorca jest obowiązany w szczególności:
  - 1) wykorzystać kredyt zgodnie z celem określonym w umowie i na żądanie Banku udokumentować jego wykorzystanie;
  - 2) terminowo spłacać raty kredytu wraz z odsetkami oraz opłatami i prowizjami;
  - 3) utrzymywać nieruchomość w należytym stanie technicznym i nie dokonywać zmian zmniejszających jej wartość;
  - 4) informować Bank o zmianie danych kontaktowych w terminie 14 dni;
  - 5) niezwłocznie zawiadomić Bank o zdarzeniach mogących wpłynąć na zdolność spłaty lub wartość zabezpieczenia.
2. Bez zgody Banku Kredytobiorca nie może:
  - 1) zbywać nieruchomości lub obciążać jej ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  - 2) oddawać nieruchomości w najem lub użyczenie na okres dłuższy niż jeden rok albo na cele inne niż mieszkaniowe;
  - 3) rozpoczynać prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, jeżeli nie były objęte celem kredytu.
3. Bank może kontrolować wykorzystanie kredytu i stan nieruchomości w czasie obowiązywania umowy. Kontrola odbywa się po uprzednim powiadomieniu Kredytobiorcy, w terminie uzgodnionym z nim, nie krótszym niż 7 dni.

#### **§ 46.**

1. Kredytobiorca zawiadamia Bank o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zmiany, osobiście w placówce lub w bankowości elektronicznej.
2. Korespondencję wysłaną na ostatni znany Bankowi adres uznaje się za doręczoną po upływie 10 dni od dnia nadania, jeżeli Kredytobiorca nie zawiadomił o zmianie adresu.

3. Bank nie odpowiada za skutki niepowiadomienia go o zmianie danych, w szczególności za doręczenie korespondencji pod nieaktualny adres.

#### **§ 47.**

1. Kredytobiorca jest obowiązany przekazywać Bankowi, na jego żądanie, informacje i dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej i dochodowej, jeżeli jest to niezbędne do oceny ryzyka kredytowego, nie częściej jednak niż raz w roku, o ile w umowie nie określono inaczej.
2. Kredytobiorca niezwłocznie informuje Bank o:
  - 1) wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego wobec niego;
  - 2) utracie pracy lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej;
  - 3) zmianie stanu cywilnego lub ustroju majątkowego małżeńskiego;
  - 4) toczącym się postępowaniu dotyczącym nieruchomości, w tym o zasiedzenie lub rozgraniczenie.
3. Bank może potraktować niewykonanie obowiązków informacyjnych jako naruszenie umowy uzasadniające wezwanie do ich wykonania w wyznaczonym terminie.

## **Rozdział 12**

### **Opóźnienie w spłacie i wypowiedzenie umowy**

#### **§ 48.**

1. Od kwoty zadłużenia przeterminowanego Bank pobiera odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, nie wyższych niż 17% w skali roku, w okresie od dnia następującego po terminie płatności do dnia spłaty włącznie.
2. W razie opóźnienia Bank może:
  - 1) wysłać Kredytobiorcy przypomnienie wiadomością elektroniczną lub telefonicznie;
  - 2) wezwać Kredytobiorcę do zapłaty zaległości, wyznaczając termin 14 dni, i pobrać opłatę za wezwanie w wysokości 18,00 zł;
  - 3) zaproponować restrukturyzację zadłużenia, w tym zmianę harmonogramu spłat.
3. W wezwaniu do zapłaty Bank informuje Kredytobiorcę o skutkach braku płatności, w tym o możliwości wypowiedzenia umowy i wszczęcia postępowania egzekucyjnego, oraz o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
4. Informacje o zadłużeniu przeterminowanym Bank może przekazać do biur informacji gospodarczej na zasadach określonych w przepisach, po spełnieniu przewidzianych w nich warunków, w tym po uprzednim wezwaniu do zapłaty.

#### **§ 49.**

1. Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, jeżeli:
  - 1) Kredytobiorca zalega ze spłatą co najmniej dwóch pełnych rat i mimo wezwania do zapłaty w terminie 14 dni nie uregulował zaległości;
  - 2) Kredytobiorca wykorzystał kredyt niezgodnie z umową albo podał nieprawdziwe informacje, które miały wpływ na decyzję Banku;

- 3) wartość zabezpieczenia uległa obniżeniu w stopniu zagrażającym spłacie, a Kredytobiorca nie ustanowił dodatkowego zabezpieczenia;
  - 4) Kredytobiorca nie utrzymuje ubezpieczenia nieruchomości lub nie dokonał cesji praw z polisy.
2. Wypowiedzenie następuje na piśmie lub na innym trwałym nośniku. W okresie wypowiedzenia Kredytobiorca może spłacić zaległość i kontynuować umowę, a wniosek o restrukturyzację złożony w tym okresie wstrzymuje wszczęcie egzekucji do czasu jego rozpatrzenia.
  3. Kredytobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu w każdym czasie, składając oświadczenie z zachowaniem terminu określonego w § 39 i spłacając całość zadłużenia.
  4. Po upływie okresu wypowiedzenia całe zadłużenie staje się natychmiast wymagalne, a Bank może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczeń, w szczególności z nieruchomości obciążonej hipoteką, na zasadach określonych w przepisach i umowie.

#### **§ 50.**

1. Po wypowiedzeniu umowy i upływie okresu wypowiedzenia Bank ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu albo dochodzić roszczeń na drodze sądowej, a następnie prowadzić egzekucję z nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia i rachunków Kredytobiorcy.
2. Kredytobiorca zachowuje prawo do spłaty zadłużenia w trakcie postępowania egzekucyjnego. Środki uzyskane z egzekucji zalicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 37.
3. Nadwyżkę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości ponad zaspokojenie roszczeń Banku i innych wierzycieli komornik przekazuje Kredytobiorcy.

#### **§ 51.**

1. Bank informuje Kredytobiorcę o powstaniu zaległości w spłacie wiadomością SMS, e-mail lub telefonicznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po upływie terminu płatności raty. Przypomnienie nie jest czynnością płatną.
2. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, Bank wysyła pisemne wezwanie do zapłaty, zawierające wskazanie kwoty zaległości, terminu jej zapłaty wynoszącego 14 dni oraz pouczenie o skutkach braku zapłaty.
3. Za wezwanie Bank pobiera opłatę określoną w Taryfie, nie wyższą niż 18,00 zł, oraz zwrot udokumentowanych kosztów przesyłki poleconej.

## **Rozdział 13**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 52.**

1. Posiadacz produktu ma prawo złożyć reklamację dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank w każdym czasie, w jednej z następujących form:
  - 1) pisemnie — osobiście w placówce Banku albo przesyłką pocztową na adres: Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa;
  - 2) ustnie — telefonicznie pod numerem 800 000 001 lub osobiście do protokołu

sporządzanego przez pracownika Banku;

- 3) elektronicznie — na adres reklamacje@bank.example albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, opis zastrzeżeń oraz żądany sposób jej załatwienia. Reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Reklamacji.
3. Bank udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie:
  - 1) 14 dni od dnia otrzymania reklamacji — w sprawach dotyczących usług płatniczych;
  - 2) 25 dni od dnia otrzymania reklamacji — w pozostałych sprawach.
4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tych terminach nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Banku, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia i wskazuje przewidywany termin odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni, a w sprawach płatniczych — 60 dni. Zasady rozpatrywania reklamacji określa także ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823).

### **§ 53.**

1. Bank może dokonać zmiany Regulaminu w razie wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:
  - 1) zmiany przepisów prawa odnoszących się do usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
  - 2) wydania orzeczeń sądów lub organów administracji publicznej, które mają wpływ na treść Regulaminu;
  - 3) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w szczególności:
    - a) wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rezygnacji z dotychczasowych;
    - b) zmian technologicznych i wymogów bezpieczeństwa.
2. O zmianie Regulaminu Bank powiadamia Klienta na trwałym nośniku, nie później niż 30 dni przed proponowanym dniem jej wejścia w życie. Treść proponowanych zmian jest także dostępna na stronie <https://bank.example> oraz w placówkach Banku.
3. Jeżeli Klient przed dniem wejścia zmian w życie nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że zmiany zostały przyjęte. Klient ma prawo także wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

### **§ 54.**

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz przepisów krajowych — zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
2. Bank przetwarza dane osobowe w celu:
  - 1) zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi produktów i usług;
  - 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

- 3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, w szczególności:
  - a) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
  - b) zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach ochrony danych można zwracać się do: Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@bank.example.

#### **§ 55.**

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub umowy kredytu okaże się nieważne albo bezskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują moc, a w miejsce postanowienia nieważnego stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
2. Załączniki do umowy, w tym harmonogram spłat, tabela opłat i oświadczenia Kredytobiorcy stanowią jej integralną część. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a w dalszej kolejności Regulaminu.
3. Kredytobiorca może otrzymać w każdej chwili, na żądanie i bezpłatnie, kopię umowy oraz harmonogram spłat na trwałym nośniku.

#### **§ 56.**

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2025 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia. W stosunku do umów zawartych wcześniej stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych w trybie określonym w Regulaminie.
2. Regulamin jest udostępniany w placówkach Banku oraz na stronie <https://bank.example>, w postaci umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy Bank przekazuje Kredytobiorcy wraz z umową.